

SOAL UAS HUKUM PERUSAHAAN

PETUNJUK : UNTUK SOAL NOMOR 1 SAMPAI 33 ,
PILIH LAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING TEPAT !

- Kegiatan yang tujuannya mencari untung, diharapkan keuntungan itu tidak hanya bagi pemilik saja (shareholder), tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat sekitar (stakeholder), hal ini merupakan salah satu dari unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh
A. firma
B. **perusahaan**
C. yayasan
D. koperasi
- Dasar Hukum perekonomian Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam
A. **Pasal 33**
B. Pasal 30
C. Pasal 28
D. Pasal 27
- Dalam salah satu teori Badan Hukum, dikatakan bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, seperti layaknya manusia. Pendapat tersebut merupakan penjelasan dari teori
A. Juridische Realiteitsleer dari Mejer
B. Organ dari Otto von Gierke
C. **Fictie dari Carl von Savigny**
D. Propriete Collective dari Pianiol dan Molengraaf
- Perbuatan Badan hukum adalah perbuatan
A. **orang-orang yang mewakili badan hukum**
B. badan hukum untuk kepentingannya sendiri
C. institusi hukum
D. lembaga penegak hukum
- Dalam pengertian perseroan terbatas yang tercantum dalam UU PT, terdapat unsur-unsur perseroan terbatas, yaitu
A. **perseroan terbatas adalah badan hukum, didirikan bersama-sama oleh orang perorangan maupun kelompok. Perseroan merupakan badan hukum, dengan modal yang ditanggung bersama**
B. merupakan persekutuan modal yang terdiri dari saham perseorangan dan saham perseroan yang terpisah, didirikan dengan kesepakatan diantara orang per orang
C. didirikan berdasarkan perjanjian, dengan bentuk persekutuan modal dalam bentuk saham, dibatasi pendiriannya oleh tujuan tertentu dan dalam waktu tertentu
D. **modal terbagi dalam saham, didirikan berdasarkan perjanjian, merupakan persekutuan modal, dan perseroan terbatas adalah badan hukum.**
- Pemegang saham minoritas dapat melakukan gugatan terhadap perseroan atas kerugian yang diakibatkan perbuatan tidak adil ke
A. lembaga mediasi
B. direktur perseroan
C. **pengadilan negeri di daerah hukum perseroan**
D. pengadilan negeri di daerah hukum pemegang saham
- Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas memuat antara lain
A. **identitas para pendiri**
B. nama pemegang saham
C. jumlah saham yang diambil
D. **jangka waktu berdirinya perseroan**
- Dalam akta pendirian perseroan terbatas, telah diatur jumlah minimal modal dasar, yang menurut UU Perseroan Terbatas
A. Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
B. **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**
C. Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
D. Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar, disebut sebagai
A. rapat umum pemegang saham
B. **direksi**
C. komisaris
D. notaris
- Menurut Undang-undang tentang BUMN, bahwa bukti kepemilikan negara dalam sebuah BUMN ditunjukkan melalui penempatan modal dengan cara
A. pemberian saham yang langsung ditunjuk negara melalui skema saham mayoritas
B. **penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan**
C. penempatan saham negara yang bersumber dari APBN-P
D. penanaman modal negara yang berasal dari anggaran negara yang tidak terpakai
- Restrukturisasi atau penataan kembali perusahaan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya
A. penghapusan perusahaan kecil
B. **konsolidasi atau merger**
C. pencabutan izin
D. banyaknya UKM
- Unsur-Unsur perusahaan umum (perum), diantaranya
A. terbagi atas saham
B. **tujuan kemanfaatan tertentu**
C. **modalnya seluruhnya milik negara**
D. mengejar keuntungan semata
- Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, merupakan salah satu prinsip privatisasi BUMN yang biasa disebut dengan
A. kemandirian
B. **transparansi**
C. **akuntabilitas**
D. kewajiban

14. Penjualan saham melalui penawaran umum, penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas adalah penjualan saham
 - A. kepada debitur
 - B. langsung kepada investor
 - C. **berdasarkan ketentuan pasar modal**
 - D. kepada karyawan yang bersangkutan
15. Dari definisi tentang restrukturisasi yang dikemukakan UU BUMN, terdapat unsur-unsur restrukturisasi, diantaranya
 - A. **penyehatan BUMN, perbaikan kondisi internal, perbaikan kinerja dan peningkatan nilai perusahaan**
 - B. pengawasan BUMN, konsolidasi internal dan eksternal, pembaruan administrasi, serta perbaikan mutu dan daya saing perusahaan
 - C. konsolidasi BUMN, penyegaran organisasi perusahaan, perbaikan kinerja, peningkatan kualitas produk perusahaan.
 - D. penyegaran BUMN, penyehatan keuangan perusahaan, konsolidasi organisasi perusahaan dan perbaikan citra perusahaan.
16. Maksud diadakan restrukturisasi BUMN adalah
 - A. menutup kerugian perusahaan kecil
 - B. BUMN menjadi perusahaan yang terbuka
 - C. mengganti pelaku/pegawai BUMN
 - D. **menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional**
17. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diridengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum dikategorikan sebagai
 - A. **merger**
 - B. konsolidasi
 - C. akuisisi
 - D. **spin-off**
18. Suatu perusahaan kelompok yang bisnis anak-anak perusahaannya meliputi berbagai bidang usaha dan bergerak dari industri hulu ke hilir adalah grup usaha
 - A. vertikal
 - B. horizontal
 - C. **kombinasi**
 - D. **holding**
19. Dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh OECD, terdapat lima aspek dasar, salah satunya The Rights of Shareholders, yang berarti
 - A. **perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham**
 - B. perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham
 - C. peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan
 - D. keterbukaan dan transparansi
20. Salah satu prinsip dalam tata kelola perusahaan, adalah prinsip akuntabilitas, yang diwujudkan dalam bentuk berikut, diantaranya
 - A. **menyiapkan laporan keuangan, dan mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan**
 - B. menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan mengumumkan pembagian saham ke publik
 - C. **mengembangkan dan merumuskan kembali tujuan perusahaan, guna mendapatkan laba yang berlipat-lipat**
 - D. menggunakan eksternal editor yang memenuhi syarat ISO dan melaporkannya secara terbuka
21. Badan hukum yang tidak orisinil adalah badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal
 - A. 1651 KUHPerdara
 - B. 1652 KUHPerdara
 - C. **1653 KUHPerdara**
 - D. 1654 KUHPerdara
22. Landasan mental koperasi adalah
 - A. gotong royong dan musyawarah mufakat
 - B. **setia kawan dan kesadaran berpribadi**
 - C. Panca Sila dan UUD 1945
 - D. Bhineka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia
23. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional merupakan tujuan dari
 - A. perseroan
 - B. BUMN
 - C. **koperasi**
 - D. organisasi
24. Koperasi yang fungsinya untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya yaitu koperasi
 - A. konsumsi
 - B. **jasa**
 - C. produksi
 - D. primer
25. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah, disebut sebagai usaha
 - A. patungan
 - B. mikro
 - C. **kecil**
 - D. menengah
26. Memiliki hasil penjualan sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan kriteria usaha
 - A. makro
 - B. **kecil**
 - C. menengah
 - D. bersama
27. UMKM ini lebih bersifat “artisan” (pengrajin) dan tidak bersifat entrepreneurship. UMKM ini termasuk kriteria entrepreneurship dengan kategori
 - A. livelihood activities
 - B. **micro enterprise**
 - C. small dynamic enterprise

- D. fast moving enterprise
28. Pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat adalah asas
- A. kekeluargaan
 - B. kebersamaan
 - C. efisiensi berkeadilan
 - D. **demokrasi ekonomi**
29. Peraturan tentang Yayasan yang terbaru adalah
- A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
 - B. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004**
 - C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
 - D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
30. Dalam unsur-unsur yayasan, terdapat alat perlengkapan yayasan, yang meliputi
- A. **pengurus, pembina, dan pengawas**
 - B. ketua, sekretaris dan bendahara
 - C. pimpinan, anggota dan pengawas
 - D. pendiri, pembina dan kepengurusan
31. Tugas dan kewajiban pengurus yayasan dalam hubungan dengan duty of skill and care bersumber dari
- A. perjanjian, kesepakatan dan atau peraturan perundang-undangan, serta anggaran rumah tangga
 - B. **kontrak, kepatutan/kewajaran, dan atau dari peraturan perundang-undangan, serta anggaran dasar**
 - C. kerja sama diantara anggota dan pengurus yayasan, dan atau peraturan perundang-undangan, serta anggaran dasar
 - D. musyawarah yayasan guna menentukan tujuan yayasan dalam waktu tertentu, serta membuat buku panduan
32. Pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum disebut dengan
- A. **monopoli**
 - B. antimonopoli
 - C. oligopsoni
 - D. pemboikotan
33. Fungsi KPPU sebagai yang bertanggungjawab mengadopsi dan mengimplementasikan peraturan perundangan disebut fungsi
- A. **hukum**
 - B. **administrasi**
 - C. penengah
 - D. penyidik dan penyelidik
34. Syarat formal badan hukum (perseroan Terbatas) yang harus dipenuhi adalah....
- 1) **pendirian Perseroan Terbatas dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang yang membentuk Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia**
 - 2) **Akta Pendirian tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
 - 3) **didaftarkan di Kantor Wilayah Perdagangan setempat**
35. Maksud dilakukannya restrukturisasi dalam Pasal 72 ayat (1) UU BUMN adalah
- 1) **meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan**
 - 2) **memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara**
 - 3) **menghasilkan produk dan layanan dan harga yang kompetitif kepada konsumen**
36. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah
- 1) **perbaikan komunikasi**
 - 2) **peningkatan produktivitas**
 - 3) **kepuasan pelanggan**
37. Menurut The Forum for Corporate Governance in Indonesia. Penerapan Corporate Governance yang baik pada perusahaan bermanfaat bagi perusahaan dalam hal
- 1) **meminimalkan potensi benturan dan peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi**
 - 2) **lebih mudah memperoleh modal, biaya modal yang lebih rendah, dan memperbaiki kinerja usaha**
 - 3) **mempengaruhi harga saham dan memperbaiki kinerja ekonomi**
38. Menurut The Forum for Corporate Governan..... in Indonesia penerapan corporate governan..... yang baik dalam perusahaan berguna dalam lima hal, dua diantaranya berhubungan dengan memperbaiki kinerja yaitu kinerja
- 1) **usaha**
 - 2) perusahaan
 - 3) **ekonomi**
39. Koperasi masih sering dijadikan alat oleh segelintir orang/kelompok untuk kepentingan pribadi hal ini berakibat
- 1) **kontribusi dalam perekonomian tertinggal dibanding badan usaha lainnya**
 - 2) **citra koperasi dimata masyarakat kurang baik**
 - 3) masyarakat bergotong royong mengembalikan kepercayaan koperasi
40. Yang dimaksud kebijakan do nothing policy dan Protection Policy dalam tipe kebijakan pemerintah yang sangat menentukan pertumbuhan UMKM adalah
- 1) **pemerintah apapun alasannya sadar, tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UMKM begitu saja**
- PETUNJUK: UNTUK SOAL NOMOR 34 SAMPAI 45, PILIHLAH !
- A. JIKA 1) DAN 2) BENAR
 - B. JIKA 1) DAN 3) BENAR
 - C. JIKA 2) DAN 3) BENAR
 - D. JIKA 1),2), DAN 3) SEMUANYA BENAR

- 2) **memberikan perlindungan terhadap UMKM yaitu dengan memberi perlindungan dari kompetisi dan bahkan memberikan subsidi terhadap UMKM**
- 3) **kebijakan berdasarkan ideologi pembangunan, yang memilih industri yang potensial namun tidak memberi subsidi**

41. Sebagai subjek hukum, peran yayasan didepan pengadilan , dapat

- 1) **digugat dimuka pengadilan**
- 2) **menggugat di muka pengadilan**
- 3) menjamin di muka pengadilan